

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1969/2558

บริษัทเอเซียพลายวู้ด จำกัด
บริษัทคาเธ่ย์ลีส์เพลน จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 323

การที่จำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าหนี้ปฏิเสธไม่รับทรัพย์สินที่เข้าซึ่งโจทก์ในฐานะลูกหนี้ นำมาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อชำระหนี้ โดยมีเหตุที่จะอ้างตามกฎหมายว่า โจทก์ไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เข้าค้ำให้ถูกต้องตามคำพิพากษา เพราะยังไม่มี การตรวจสอบว่าทรัพย์สินดังกล่าวใช้การได้ อีกทั้งโจทก์ต้องส่งมอบค้ำยังสถานที่ที่ถูกต้องคือ ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิปฏิเสธไม่รับมอบได้ ถือไม่ได้ว่าโจทก์ ได้ส่งมอบทรัพย์สินโดยชอบแล้วโจทก์ในฐานะลูกหนี้จึงมีภาระต้องรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ จนกว่าจะได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 323 โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่า บำรุงรักษาทรัพย์สินที่เข้าและค่าขาดประโยชน์จากจำเลยทั้งสอง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 29,048,966.59 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรเดือนละ 250,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะมารับเครื่องจักรทั้งหมดคืน ไปจากโจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าขาดประโยชน์จากการให้บุคคลเช่า

พื้นที่ใช้สอยในโรงงานเดือนละ 30,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสอง
จะมารับเครื่องจักรคืนไปจากโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองต้องคืน
เงิน 4,377,929.11 บาท ให้โจทก์ฐานลามิควรรู้ได้หรือไม่ เห็นว่า นายธารณพยาน
โจทก์เบิกความยอมรับว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 โจทก์ทำบันทึกข้อตกลง
ปรับโครงสร้างหนี้จริง ดังนั้น บันทึกข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้ จึงมีผลผูกพันโจทก์
ที่โจทก์ฎีกาว่า ไม่ผูกพันโจทก์ โดยอ้างว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้โอนสิทธิเรียกร้องหนี้ตาม
คำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 4588/2547 ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ให้แก่
จำเลยที่ 2 แต่อย่างไรก็ตาม จำเลยที่ 2 จึงไม่ได้อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ที่จะทำบันทึกตกลงปรับ
โครงสร้างหนี้กับโจทก์ได้นั้น เห็นว่า โจทก์มาฟ้องจำเลยที่ 2 ให้ร่วมรับผิดชอบกับจำเลย
ที่ 1 เพื่อคืนเงินแก่โจทก์ โดยโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างข้อเท็จจริงในคำฟ้องของโจทก์
หน้า 6 ข้อ 4 ว่า จำเลยที่ 1 ได้โอนสิทธิเรียกร้องตามคำพิพากษาคดีดังกล่าวให้แก่
จำเลยที่ 2 จำเลยทั้งสองมิได้ให้การปฏิเสธข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวอ้างดังกล่าว ถือว่า
คู่ความรับข้อเท็จจริงกันแล้ว จึงเป็นที่ยุติและรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้โอนสิทธิเรียก
ร้องดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 ที่โจทก์ฎีกาว่า การโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเข้า
ลักษณะของการขายความ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

การโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ ก็เป็นข้อที่โจทก์เพิกยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกา โดยมีได้ว่กันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 9 ย่อมเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้ และที่โจทก์ฎีกาอีกว่า ตามบันทึกข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้ ยังมีได้ระบุว่โจทก์จะต้องส่งมอบเครื่องจักรที่เช่าก็รายการคินให้แก่เจ้าหนี้ จึงเป็นสัญญาที่ยังไม่สมบูรณ์ และในหน้า 3 จำเลยที่ 2 ก็ยังไม่ได้ลงชื่อในช่องเจ้าหนี้ จึงไม่ผูกพันโจทก์นั้น เห็นว่ ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในหน้า 1 ข้อ 1 ได้ระบุให้ลูกหนี้คินทรัพย์สินที่เช่าโดยการไ้ราคาแทน จึงเป็นบันทึกข้อตกลงที่คู่สัญญาได้แสดงเจตนาข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญไว้ครบถ้วนแล้ว มิใช่มีลักษณะเป็นเพียงร่างสัญญาที่ยังตกลงกันไม่เสร็จอย่างทีโจทก์กล่าวอ้างในฎีกา ส่วนในหน้า 3 แม้จำเลยที่ 2 มิได้ลงชื่อในช่องเจ้าหนี้ แต่โจทก์ได้ลงชื่อในช่องลูกหนี้แล้ว จึงยอมผูกพันโจทก์และไ้ยันโจทก์ได้ โจทก์และจำเลยทั้งสองจึงมีสิทธิและหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งตามหน้า 1 ของบันทึกดังกล่าวระบุไว้ว่ ในขณะที่โจทก์ทำบันทึกฉบับนี้ โจทก์ยอมรับว่ โจทก์มีภาระหนี้จำนวน 50,775,625.50 บาท โดยแยกเป็น (1) ชำระเงินจำนวน 12,031,800 บาท (2) ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินจำนวนข้างต้นนับแต่วันที่ 3 กันยายน 2541 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 เป็นจำนวน 7,068,682.50 บาท (3) ราคาแทนทรัพย์สินที่เช่า (21 รายการ) เป็นเงิน 31,375,143 บาท (4) ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความจำนวน 300,000 บาทแต่คู่สัญญาได้ตกลงลดยอดหนี้จากทั้งหมด 50,775,625.50 บาท เหลือ 25,000,000 บาทถ้วน โดยให้โจทก์แบ่งชำระได้เป็นงวด ๆ มีระยะเวลาทั้งหมด 4 ปีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ดังนั้นการที่โจทก์ผ่อนชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่ 2 จำนวน 32 ครั้งรวมเป็นเงิน 11,350,000 บาท ตามใบสำคัญการส่งจ่าย นั้นจึงเป็นการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้ แม้ต่อมาศาลอุทธรณ์จะมีคำพิพากษาลดภาระหนี้เฉพาะค่าเสียหายลงเหลือ 4,275,100 บาท แต่โจทก์ก็ยังมีภาระหนี้ย่อย่างอื่น คือ ยังจะต้องไ้คิน

เครื่องจักร 21 เครื่อง หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคารวมเป็นเงิน 31,375,143 บาท ดังนั้น การที่โจทก์คิดคำนวณหนี้ที่ผ่อนชำระไปแล้วจำนวน 11,350,000 บาท มาหักกับหนี้ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จำนวน 4,275,100 บาท แล้วเรียกให้จำเลยทั้งสองคืน เงิน 4,377,929.11 บาท โดยอ้างว่าเป็นลามิควรได้นั้น จึงไม่ถูกต้อง เนื่องจาก จำเลยทั้งสองรับชำระหนี้จากโจทก์ไว้โดยมีมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ มิใช่ลามิควร ได้ ที่โจทก์ฎีกาว่า ควรแยกหนี้ค่าเสียหายกับหนี้ที่ต้องใช้คืนเครื่องจักร 21 เครื่อง หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคารวมเป็นเงิน 31,375,143 บาท ออกจากกัน จะเหลือหนี้ค่าเสียหายน้อยกว่าจำนวนเงินที่โจทก์ได้ชำระให้จำเลยทั้งสองนั้น เห็นว่า ตราบใดที่ โจทก์ยังมีได้ใช้คืนเครื่องจักร 21 เครื่องโจทก์ก็มีภาระหนี้ต้องคืนเครื่องจักร หากคืน ไม่ได้ก็ต้องใช้ราคาแทนร่วมกันกับหนี้ค่าเสียหายจนครบถ้วน ไม่อาจแบ่งแยกได้ ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ต่อไปว่า จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบ ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรและค่าขาดประโยชน์ให้แก่โจทก์หรือไม่เพียงใด เห็นว่า ที่โจทก์ฎีกาอ้างว่าจำเลยที่ 1 ตกลงรับมอบเครื่องจักรไปจากโจทก์แล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2549 นั้น แต่ข้อเท็จจริงได้ความตามคำเบิกความของนายธารณ กรรมกรโจทก์ตอบทนายจำเลยถามค้านว่า เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 โจทก์ ตกลงกับนายณัฐพงศ์ตัวแทนจำเลยที่ 1 ว่า เครื่องจักรที่โจทก์จำเป็นต้องการใช้นั้น ยังไม่ต้องคืน นายภาณุมาศ เจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งเป็นพยานโจทก์เบิกความยืนยัน ว่า วันดังกล่าวไม่มีการยึดทรัพย์ เนื่องจากเจรจากันอยู่ และนางสาวสุนีย์ กรรมกร โจทก์ยังเบิกความรับว่า หลังจากเจรจา นายธารณให้เครื่องจักรทำงานต่อไปเพื่อ หาเงินมาใช้หนี้ แสดงให้เห็นว่าโจทก์ยังมีได้ส่งมอบเครื่องจักรที่ต้องคืนจำนวน 21 รายการให้แก่จำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2549 แต่อย่างไรก็ดี ส่วนที่โจทก์ ฎีกาว่า ต่อมาวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 โจทก์นำทรัพย์ไปวางต่อเจ้าพนักงานบังคับ คดี ทำให้โจทก์หลุดพ้นภาระที่ต้องคืนทรัพย์ตามสัญญาเช่าทรัพย์แล้วนั้น ในข้อนี้ได้

ความจากนายโชติพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวางทรัพย์สิน สำนักงานวางทรัพย์สินกลาง กรม
บังคับคดี เบิกความว่า หากเป็นกรณีวางเครื่องจักรเพื่อชำระหนี้ เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะตรวจสอบก่อนว่า เครื่องจักรนำมาวางตามมูลหนี้อะไร เป็นเครื่องจักรประเภท
ใด ใช้งานได้ดีหรือไม่ และสอบถามผู้วางทรัพย์สินว่าจะให้ชนไปที่ใด หากไม่ยุ่งยากใน
การเก็บรักษากรมบังคับคดีจะรับการวางทรัพย์สินไว้ หลังจากวางทรัพย์สินแล้วกรมบังคับ
คดีจะมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนี้ให้มารับทรัพย์สินที่วางภายใน 15 วัน เจ้าหนี้สามารถ
ปฏิเสธไม่รับทรัพย์สินที่นำมาวางได้ ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าหนี้ปฏิเสธไม่รับ
ทรัพย์สินที่นำมาวางตามแผ่นสุดท้าย โดยมีเหตุที่จะอ้างตามกฎหมายว่าโจทก์ไม่ได้ส่ง
มอบทรัพย์สินที่เข้าค้ำให้ถูกต้องตามคำพิพากษา เพราะยังไม่มี การตรวจสอบว่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวใช้งานได้ อีกทั้งโจทก์ต้องส่งมอบค้ำยังสถานที่ที่ถูกต้องคือภูมิลำเนาของ
จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิปฏิเสธไม่รับมอบได้ ถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้ส่งมอบ
ทรัพย์สินโดยชอบแล้ว โจทก์ในฐานะลูกหนี้จึงมีภาระต้องรักษาทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้
ส่งมอบทรัพย์สินนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 323 โจทก์จึงไม่มี
สิทธิเรียกค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรและค่าขาดประโยชน์จากจำเลยทั้งสอง ที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 9 พิจารณามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
เช่นกัน

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(วิจิตร วิสุชาติ-อนันต์ วงษ์ประภารัตน์-ประพาฬ อนมาน)

ศาลจังหวัดยะลา - นายฐปนรรมณ์ พยุง

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นายชวลิต สุจริตกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ173/2555

ต้น

หมายเหตุ